Gilles FELIHO
[redacted]

Monsieur le Bâtonnier
Barreau du Bénin
Palais de justice de Cotonou
Maison des avocats
01BP 2694
Cotonou
Bénin

Créteil, le 02 avril 2023

Monsieur le Bâtonnier,

J'ai l'honneur de déposer une plainte déontologique contre Monsieur **Victorien Olatundji. FADE**, avocat près la cour d'Appel de Cotonou, pour violation des obligations de l'avocat et spécifiquement des dispositions de l'article 56 alinéa 1, 2 et 3 du Règlement Intérieur du Barreau de la République du Bénin, pour s'être impliqué dans des faits qui relèvent de :

1. la complicité de faux en écriture publique
2. l'usage de faux en écriture publique ; faits prévus et punis par les articles 303 à 305, et 22 du code pénal béninois .

I) LES FAITS

1. Un litige successoral m'oppose à mes cohéritiers de la succession de feu mon père Jean Florentin FELIHO, décédé à Cotonou le 3 décembre 2010.
2. Diverses procédures judiciaires ont été engagées tant au Bénin, qu'en France
3. Dans le cadre d'une procédure engagée au Bénin, et dont j'ai connaissance, un jugement n°114/14/3ème CH-EP du 31 octobre 2014 a été rendu par Madame la Présidente Olivia Aubierge HUNGBO KLOPCA (Pièce n°1).
4. Par acte d'huissier de justice en date du 09 mars 2015, ledit jugement m'a été signifié en France par Maître Octave Brice Topanou, huissier de justice près le tribunal de première classe et la cour d'appel de Cotonou, via les autorités françaises compétentes (Pièce n°2).
5. Ledit jugement comporte, dans son motif comme dans son dispositif, des mentions fausses (Pièce n°3) qui me sont gravement préjudiciables, parce qu'elles portent atteinte à mes intérêts légaux d'une part à ma probité d'autre part. Elles ont aussi servi de fondement au rejet de mes prétentions judiciaires.
6. Tant le jugement litigieux que l'acte de signification susévoqué, mentionnent que mes cohéritiers ont été assistés de : Maître Victorien Olatundji FADE, Avocat près la Cour, tant pour l'obtention dudit jugement que pour sa signification (Pièce n°1 et 2).

II) LES MANQUEMENTS DÉONTOLOGIQUES ET ETHIQUE DE MONSIEUR VICTORIEN OLATUNDJI FADE

Ils sont de deux ordres et ont pour caractéristiques d'être contraires au devoir de l'avocat de respecter les règles déontologiques de la profession d'avocat à savoir, notamment, : ne jamais s'écarter des règles de l'honneur et de la délicatesse qui caractérisent l'honnête homme et l'Avocat estimable.

Il s'agit comme exposé supra d'actes relevant d'une complicité de faux en écriture publique (2.1) et d'usage de faux en écriture publique (2.2).

2.1 Sur la complicité de faux en écriture publique

2.1.1 En droit

Suivant l'article 303 du code pénal béninois :

« Est puni de la réclusion criminelle à perpétuité tout fonctionnaire ou officier public qui, en rédigeant des actes de son ministère, en a frauduleusement dénaturé la substance ou les circonstances, soit en écrivant des conventions autres que celles qui auraient été tracées ou dictées par les parties, soit en constatant comme vrais des faits faux ou comme avérés des faits qui ne l'étaient pas. »

Suivant l'article 22 du même code : *"Est complice d'un crime ou d'un délit, la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué une infraction ou donné des instructions pour la commettre.*
Est également complice la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation".

2.1.2 En l'espèce

Le juge signataire du jugement n°114/14/3ème CH-EP du 31 octobre 2014 précité a constaté comme vrais des faits faux.

Ainsi les mentions suivantes, en pages 5 et 8 dudit jugement sont fausses :

"Qu'il a été légué à Gilles Sixte FELIHO, une part successorale dont fait partie la parcelle bâtie sise au lot 488 de Cotonou, quartier Gbégamey ;
Que Gilles Sixte FELIHO a même déjà disposé de cet immeuble"

"Constate que Gilles Sixte FELIHO a exécuté les dispositions testamentaires de manière volontaire"

Pour prouver la fausseté des mentions précitées du jugement, j'ai eu recours au ministère d'un huissier de justice à l'effet de compulser les livres fonciers de Cotonou.

Il résulte du procès verbal de compulsion dressé par Martin Jean D.C. GOUNADON, huissier de justice près de la Cour d'Appel et le Tribunal de Première Instance de première classe de Cotonou, le 19 Décembre 2017 que :

- «l'Institut Géographique National ne dispose d'aucun document afférent à la parcelle B du lot 488 du lotissement de Cotonou quartier Gbegamey ».

- La direction des affaires juridiques et du foncier de la mairie de Cotonou ne trouve pas davantage de trace de la véracité des mentions du jugement querellé selon laquelle Gilles FELIHO aurait disposé de la parcelle sus évoquée (Pièce n°3).

Toute enquête qui sera menée ne pourra, en tout état de cause, que confirmer la fausseté des mentions visées du jugement attaqué et dont tous les protagonistes, et Monsieur FADE le 1er, ne le savent que trop.

Ainsi le juge n'a pu inscrire cette mention fausse dans ce jugement qu'avec la complicité manifeste de Monsieur FADE.

A preuve, Monsieur FADE a fait signifier cet acte authentique qu'il savait parfaitement faux.

S'il n'avait été complice de ce faux dans un acte authentique, en aucun cas il n'aurait osé le faire signifier. Au contraire, il aurait pris ses distances, conformément à ses obligations déontologiques.

La signification de cet acte authentique faux, prouve à la fois sa complicité dans l'infraction de faux en écriture publique d'une part et d'usage de faux en écriture publique d'autre part.

2.2 Sur l'usage de faux en écriture publique

2.2.1 En droit

Suivant l'article 305 du code pénal béninois :

« Dans tous les cas exprimés au présent paragraphe, celui qui a fait usage des actes faux est puni de la réclusion criminelle à temps de dix ans (10) à vingt (20) ans ».

2.2.2 En l'espèce

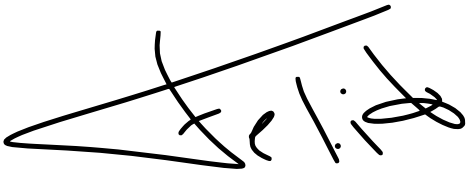
En faisant signifier le jugement qu'il savait faux, Monsieur FADE s'est rendu coupable de l'infraction d'usage de faux en écriture publique (Pièce n°2 précité).

Il découle des faits, textes et pièces de la présente plainte déontologique que Monsieur ***Victorien Olatundji. FADE****, avocat près la cour d'Appel de Cotonou,* a gravement violé ses obligations déontologiques et il jette le discrédit tant sur la profession d'avocat que sur la confiance que le public est en droit de s'attendre de sa justice.

Toute éventuelle contestation par Monsieur FADE serait un manquement de plus à ses règles déontologiques.

En tout état de cause, je reste à votre disposition.

Veuillez agréer, Monsieur le Bâtonnier, l'assurance de ma considération.



Gilles FELIHO
Président d'un organisme de formation
Formateur professionnel d'adultes, certifié
Médiateur professionnel diplômé
Ancien conciliateur de justice
Ancien conseiller du Président de la BIDC

Pièces jointes :

Pièce n°1 : jugement n°114/14/3ème CH-EP du 31 octobre 2014 a été rendu par Madame la Présidente Olivia Aubierge HUNGBO KLOPCA

Pièce n°2 : Signification de jugement en date du 09 mars 2015

Pièce n° 3 : Procès verbal de compulsion du 19 décembre 2017

